

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4657/2532

นางสาวอัมพา บุญเปกซ์ตระกูล
นายอีด ชายสิทธิ์

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 4 (1)

คดีฟ้องให้ส่งมอบที่ดินตามสัญญาซื้อขาย เป็นคดีเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ต้องยื่นคำฟ้องต่อศาลชั้นต้นที่ที่ดินนั้นตั้งอยู่ แต่ถ้าโจทก์ประสงค์จะยื่นคำฟ้องนี้ต่อศาลชั้นต้นที่จำเลยมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตศาล โจทก์ก็ต้องยื่นคำร้องต่อศาลนั้นพร้อมกับคำฟ้องแสดงให้เห็นว่าการพิจารณาคดีในศาลนั้นจะเป็นการสะดวก เพื่อให้ศาลดังกล่าวไว้ดุลยพินิจอนุญาตเสียก่อนที่จะรับคำฟ้อง โจทก์จะยกเหตุเช่นนี้ขึ้นกล่าวอ้างในภายหลังในชั้นฎีกาโดยให้ถือเป็นคำร้องดังกล่าวหาได้ไม่

กรณีสืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยไปรับมอบที่ดินตามสัญญาที่จำเลยทำกับนายวิชัย ทองเหลือง และนำมาส่งมอบให้แก่โจทก์ตามสัญญาซื้อขาย สิทธิครอบครองที่ดินแปลงดังกล่าวที่จำเลยทำไว้กับโจทก์

ศาลชั้นต้นตรวจคำฟ้องแล้วมีคำสั่งไม่รับคำฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีนี้ตามสภาพแห่งคำฟ้องเป็นคดีที่โจทก์ฟ้องขอให้บังคับ จำเลยส่งมอบที่ดินแปลงหนึ่งซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอตะกั่วป่าให้แก่โจทก์ตามสัญญาซื้อขาย เป็นการฟ้องเรียกเอาที่ดินอันเป็นการบังคับเอาจากตัวทรัพย์โดยตรงจึงเป็นคำฟ้อง เกี่ยวด้วยอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๔ บัญญัติว่า "เว้นแต่จะได้มีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น การยื่นคำฟ้องนั้น ต้องอยู่ในบังคับแห่งบทบัญญัติดังต่อไปนี้ (๑) คำฟ้องเกี่ยวด้วยอสังหาริมทรัพย์หรือ อสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิหรือประโยชน์ใด ๆ อันเกี่ยวกับทรัพย์เหล่านั้นให้เสนอต่อ ศาลที่ทรัพย์เหล่านั้นตั้งอยู่ในเขตศาล แต่ถ้าโจทก์มีความประสงค์ที่จะยื่นคำฟ้องต่อ ศาลที่จำเลยมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตศาลนั้น เมื่อโจทก์ยื่นคำขอโดยทำเป็นคำร้องแสดง ให้เห็นว่า การพิจารณาคดีในศาลนั้น ๆ จะเป็นการสะดวก ศาลจะใช้ดุลพินิจอนุญาต ให้โจทก์ยื่นคำฟ้องตามที่ขอนั้นก็ได้ ฯลฯ" ฉะนั้นเมื่อปรากฏว่าที่ดินที่โจทก์ฟ้องเรียก ตั้งอยู่ที่อำเภอตะกั่วป่า อยู่ในเขตอำนาจศาลจังหวัดตะกั่วป่า โจทก์จึงต้องยื่นคำฟ้อง ต่อศาลจังหวัดตะกั่วป่า แต่โจทก์กลับยื่นฟ้องคดีต่อศาลจังหวัดภูเก็ต ศาลจังหวัด ภูเก็ตจึงชอบที่จะไม่รับคำฟ้องของโจทก์ได้ แม้ว่าศาลจังหวัดภูเก็ตจะเป็นศาลที่ จำเลยมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตศาล แต่ตามบทกฎหมายดังกล่าว หากโจทก์ประสงค์จะ ยื่นฟ้องต่อศาลจังหวัดภูเก็ตซึ่งเป็นศาลที่จำเลยมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตศาล โจทก์ก็ต้อง ยื่นคำร้องต่อศาลจังหวัดภูเก็ตพร้อมกับคำฟ้องแสดงให้เห็นว่าการพิจารณาคดีในศาล จังหวัดภูเก็ตจะเป็นการสะดวก เพื่อที่ศาลจังหวัดภูเก็ตจะได้ใช้ดุลพินิจอนุญาตเสีย ก่อนที่จะรับคำฟ้อง ซึ่งโจทก์ก็มีได้ยื่นคำร้องดังกล่าวแต่อย่างใด เพิ่งจะมากล่าวอ้าง ในชั้นฎีกาว่า ถ้ามีการพิจารณาที่ศาลจังหวัดภูเก็ตจะเป็นการสะดวกเพราะมูลคดีได้ เกิดในเขตศาลดังกล่าว เอกสารต่าง ๆ ที่โจทก์ไว้อ้าง คู่ความ และพยานบุคคลต่าง ๆ ก็อยู่ในเขตศาลนั้น โดยให้ถือเป็นคำร้องดังกล่าว จึงหาชอบด้วยกระบวนการพิจารณาไม่ ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับคำฟ้องของโจทก์ชอบแล้ว ฎีกาโจทก์ฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน.

(นิเวศน์ คำผอง-เสียง ตีรวีมล-บุญศรี กอบบุญ)

ศาลจังหวัดภูเก็ต - นายประเสริฐ โกวิทยา

ศาลอุทธรณ์ - นายยุกุทธ ชารีสาร

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
-------------------	-----------------------------

<u>แผนก</u>

<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>

<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>
------------	-----------------